

1502211-71.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... No caso, tratando-se de três condutas (roubos com emprego de arma de fogo), aplica-se o aumento na fração de 1/5.

Inexiste crime continuado entre os delitos de furto e roubo, porquanto, embora sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Configurado, assim, concurso material de crimes (roubos com emprego de arma de fogo e furto qualificado mediante fraude), na forma do art. 69 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502211-71.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502211-71.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187232/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26064762 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2187232 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Sérgio Taboada

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra PAULO SÉRGIO TABOADA, pela conduta prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; artigo 157, §2º-A, inciso I, crimes cometidos na forma do artigo 71, todos do Código Penal; artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal; e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 11 de julho de 2022.

Alega a denúncia, em síntese, que o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), pertencente ao estabelecimento comercial "Padaria JDS" (Padaria da Sete), e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) e uma carteira, pertencente à vítima Mary Correia

dos Santos Oliveira.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, por volta das 10h40, na Avenida Olívio Francischini, n.º 2181, Vila São Francisco, nesta cidade de Hortolândia, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), pertencente ao estabelecimento comercial "CSM Com. Der. De Petróleo" (Posto Metropolitano).

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, por volta das 10h45, na Avenida Olívio Francischini, 1.756, Parque Ortolândia, nesta cidade de Hortolândia, o réu subtraiu, para si, mediante emprego de fraude, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em combustível etanol, do estabelecimento comercial Davis Italy Posto de Combustíveis.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 0,1 gramas (auto de exibição e apreensão a fls. 18/19).

Requeru o Ministério Público, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

FA e Certidão de Distribuição Criminal às fls. 60/65.

O réu foi preso em flagrante, sendo que a prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia (fls. 70/74).

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 118/126).

O réu foi citado (fls. 146) e apresentou resposta escrita (fls. 165).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 189/191).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das vítimas e das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares arguidas.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/21), pelo laudo das munições (fls. 168/171) e pelo laudo das drogas (fls. 172/174), pelos depoimentos (fls. 3/7;22/24), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação do réu.

João Batista Amorim Lima relatou que, no dia dos fatos, trabalhava como frentista no Posto Metropolitano, situado na Avenida Olívio Francischini, 2181, nesta cidade; por volta de 10h40, apareceu um veículo Ford Focus, cor prata, com a placa encoberta, o que levantou suspeitas. O colega Claudinei foi atender o motorista, que pediu para abastecer o carro, no valor de R\$100,00. No momento em que ia passar a senha do wi-fi para viabilizar o pagamento por meio de PIX, o motorista do Focus anunciou o assalto, apontando-lhe um revólver preto e exigindo a entrega de dinheiro; entregou ao indivíduo R\$445,00; em seguida, ele evadiu-se do local. Não viu nenhuma passageira no veículo. Chamado à delegacia, reconheceu Paulo Taboada como o autor do roubo. Esclareceu que o abastecimento chegou a ser feito.

Carlos Aparecido Tiburcio disse que é gerente do posto de combustível Davi's Italy, situado na Avenida Olívio Francischini, 1756, Parque Ortolândia; naquele dia 11 de julho de 2022, por volta das 10h45, o motorista do veículo Ford, cor prata, encostou na bomba 04 e pediu que fosse feito abastecimento com álcool, no valor de R\$150,00. Quando foi receber o valor, o indivíduo arrancou com o carro, sem efetuar o pagamento. Observou que o carro tinha insulfilme nas laterais e vidro traseiro, contudo, o vidro dianteiro era translúcido. Conseguiu ver o rosto do motorista; não viu nenhuma passageira no banco lateral do carro. Em delegacia, reconheceu o réu Paulo Taboada como sendo o motorista do carro que se evadiu sem pagar pelo combustível.

Rodolfo Duda da Silva disse que trabalha na Padaria da Rua Sete de Setembro, 756,

Parque Ortolândia; no dia dos fatos, por volta de 10h, um homem entrou na loja e separou duas garrafas de Coca-Cola, duas cartelas de ovos, um pacote de café, dois pacotes de macarrão e dois pacotes de molho tomate, tendo se dirigido ao caixa; a testemunha passou a compra e embalou os itens, quando o indivíduo sacou um revólver preto e anunciou o assalto; entregou a ele o dinheiro do caixa, em torno de R\$100,00; havia uma cliente, que também foi obrigada a entregar R\$10,00 e sua carteira. Em seguida, o indivíduo saiu da loja, porém, conseguiu ver que ele dirigia um Ford Focus, na cor prata, com a placa parcialmente tampada. A loja não tem imagens do sistema de monitoramento. Acionou a polícia militar. Relatou ter feito reconhecimento pessoal em delegacia.

Renan Lacerda Zanotto dos Santos, Policial Militar, afirmou que estavam em patrulhamento, quando foram informados, via COPOM, sobre roubos a estabelecimentos comerciais, envolvendo um veículo Ford Focus, cor prata, cujas letras iniciais da placa eram JDH-????4 (os três primeiros números estavam tampados), cujo indivíduo era moreno e de estatura média, trajando calça jeans e blusa preta. Em dado momento, na Rua dos Estudantes, Jardim Campos Verdes, a equipe se deparou com o veículo suspeito, que empreendeu fuga, desobedecendo à sinalização de parada. Realizou-se o acompanhamento por várias ruas, até que, já em Campinas, na Avenida Lix da Cunha, o motorista perdeu a direção e rodou na pista, sendo abordado. Foram identificados o réu Paulo Taboada e a companheira Andrea de Fátima Galasso. Em poder de Paulo foram localizadas sete munições de calibre .38, uma carteira da vítima Mary Correia dos Santos Oliveira e 3 pinos de cocaína, além de dois celulares do casal. Andrea tinha consigo R\$472,00 em notas fracionadas. A arma não foi encontrada, pois foi arremessada pelo réu durante a fuga. Apurou-se que a dupla teria cometido o primeiro crime no Posto Italy, tendo abastecido o veículo no valor de R\$150,00, evadindo-se do local sem pagar pelo abastecimento; o segundo crime ocorreu na padaria e mercearia, situada na Rua Sete de setembro, onde Paulo simulou comprar mercadorias e, ao passar pelo caixa, anunciou o assalto, levando dinheiro do comércio; em seguida, o réu foi até o Auto Posto Metropolitano, onde também anunciou o assalto, subtraindo dinheiro que estava com o frentista, fugindo em seguida. Esclareceu que foi informado pelas vítimas que na padaria e no posto houve o emprego de arma de fogo. No primeiro posto o réu abasteceu e empreendeu fuga antes do pagamento. Não viu a dispensa da arma de fogo, tendo o réu dito onde dispensou, não sendo encontrada. Indagado ele confirmou as ações e disse que a arma de fogo seria para um acerto de contas contra um indivíduo que teria "mexido" com a esposa dele. A companheira disse que não estava com ele no momento dos roubos, mas ele teria lhe contado sobre a prática dos roubos. Ela disse também que o dinheiro que tinha consigo foi passada pelo réu. O veículo do réu estava estacionado na Av. Dos Estudantes, sendo que não havia ninguém dentro e logo após, ao voltarem, já visualizaram o réu entrando no carro, com o que se seguiu a perseguição por 20 minutos até Campinas.

Em interrogatório o réu confessou as imputações, sendo as drogas para uso próprio e para lhe coragem para os roubos; disse que cometeu os roubos devido a ameaça de agiota; confirma o emprego de arma de fogo, tendo lhe sido dada pelo agiota; está em cumprimento de pena por posse de arma de fogo; trabalha como comerciante, tendo uma oficina de moto; dispensou a arma na rodovia durante a perseguição; a esposa não teve qualquer participação nos crimes; apenas no segundo posto de combustível houve abastecimento.

O réu confessou os crimes, sendo que a justificativa por ele indicada, qual seja, ameaça por agiota, não restou minimamente comprovada.

Ademais, sabidamente somente a coação moral irresistível é capaz de justificar a conduta, não sendo o caso, ausente prova suficiente, além de não ser verossímil que nessas condições receberia uma arma do agiota para que cometesse crimes.

Para além da confissão, pelos testemunhos colhidos, não há dúvida de que o réu praticou os crimes de roubo e furto mediante fraude, fazendo uso do veículo Ford Focus, de cor prata, com parte da numeração da placa parcialmente encoberta, informação que foi passada pelas vítimas dos postos de gasolina aos policiais, possibilitando a localização e prisão do réu logo em seguida.

Aliás, as vítimas relataram que o réu trajava blusa preta e fez uso de arma de

fogo, por ocasião da ação criminosa, e, em juízo, não tiveram qualquer dúvida em ratificar em juízo o que haviam dito em solo policial, reconhecendo o réu como o autor dos roubos e do furto.

Em relação ao furto, restou tipificado a qualificadora da fraude, em que o agente cria uma situação especial, voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel. E é o caso dos autos, em que o réu pede para abastecer o veículo, como qualquer usuário costuma fazer, porém, quando o frentista vai receber pelo combustível, ele arranca com o veículo, deixando de efetuar o pagamento.

Não há que se falar em desclassificação para estelionato, pois o frentista, por óbvio, esperava receber o pagamento devido, ao passo que a intenção do réu não era a de obter vantagem induzindo ou mantendo alguém em erro, mesmo porque sabia que, ao sair do posto, seria identificado, evidenciado o fato típico previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Configurado, também, o crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11343/06, tendo o réu confessado a posse de drogas para uso próprio.

A prova é, assim, coesa e segura. Não há, pois, qualquer dúvida quanto à prática imputada na denúncia, inexistindo causas que afastem a ilicitude, exclua a culpabilidade ou a punibilidade.

Há incidência da causa de aumento do §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, posto que as vítimas relataram que o réu portava arma de fogo, ao que se soma a apreensão de munição em seu poder, apta a ser deflagrada, de acordo com laudo de fls. 168/171, impondo o aumento de 2/3.

E tendo em vista a reiteração da conduta em relação a três vítimas, viável o reconhecimento do crime continuado, pois foram praticados delitos da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias e com unidade de desígnio, tendo em vista que é possível verificar pela dinâmica das condutas um planejamento unitário para a prática dos crimes de modo continuado.

O aumento da pena no crime continuado, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3 previsto no art. 71 do CP, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas.

Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, tratando-se de três condutas (roubos com emprego de arma de fogo), aplica-se o aumento na fração de 1/5.

Inexiste crime continuado entre os delitos de furto e roubo, porquanto, embora sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Configurado, assim, concurso material de crimes (roubos com emprego de arma de fogo e furto qualificado mediante fraude), na forma do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas.

Por fim, o pedido de reparação de natureza cível realizado pela acusação, deve ser acolhido.

No caso, o dano moral não requer prova específica, operando-se in re ipsa, como mera consequência da conduta criminosa praticada pelo réu contra as vítimas, que sofreram ameaças, a ponto de lhe causar intenso sofrimento psicológico. No caso deve-se levar em consideração, inclusive para fins do valor, o emprego de arma de fogo.

Assim considerado, fixo a quantia de R\$10.000,00 para cada vítima, para efeito de reparação dos danos morais sofridos, com fundamento no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal; o valor deverá ser monetariamente atualizado a partir da data desta sentença, e acrescido dos juros da mora contados da data do crime (Súmula nº 54 do STJ); valendo esta sentença, após o trânsito em julgado, como título executivo judicial para cumprimento de sentença, em favor da vítima.

Condeno o réu ao pagamento de danos materiais às vítimas, nos seguintes termos:

R\$100,00 para a Padaria "JDS"; R\$10,00 para a vítima Mary Correia dos Santos

Oliveira; R\$; R\$445,00 para o Posto CSM Com. Derivados de Petróleo (Posto

Metropolitano); R\$150,00 para o estabelecimento Davis Italy Posto de Combustíveis.

Sobre o valor do dano material incidirá correção monetária, segundo Tabela Prática do E.TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Passo a dosar a pena.

Art. 28, caput, da Lei 11343/06.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e 28 da Lei 11343/06, fixo a pena de advertência.

Artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, ostenta o réu maus antecedentes, conforme se extrai da FA e certidão de fls. 60/65, fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa para cada ação.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aumento, ainda, a pena em 2/3, na forma do parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, fixando a pena em 7 anos 9 meses 10 dias de reclusão e 15 dias multa. Não há causas de diminuição de pena.

Diante da continuidade delitiva, aplicado a fração de 1/5, conforme fundamentação, a pena total do réu perfaz 9 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias multa.

Para o crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal

Respeitado o sistema trifásico, considerando a qualificadora de fraude para fixação dos limites, bem como o fato de o réu ostentar maus antecedentes, conforme FA e certidão de fls. 60/65, sendo circunstância negativa, fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa, que torno definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, tem-se a pena final do réu fixada em 11 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias multa.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a pena aplicada e a circunstância do crime ter sido praticado com grave ameaça contra a pessoa, além dos demais elementos apontados na fixação da pena base, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de maior fiscalização da pena, justifica a imposição do regime mais severo, deve-se iniciar no regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde 11/07/2022, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração para progressão de regime, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

Em razão da quantidade da pena aplicada superar 4 anos, e por se tratar de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, não é possível a substituição por restritiva de direito ou a suspensão da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu PAULO SÉRGIO TABOADA, RG: 42627253, filho de Ademar Gonçalves Taboada e Elza Viana Gonçalves, nascido em 30/03/1987 em Campinas - SP, como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; do artigo 157, §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal; e do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, submetendo-o à sanção de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas e à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias multa no piso legal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da quantia de R\$10.000,00 para efeito de reparação dos danos morais sofridos, em favor das vítimas identificadas às fls. 126 dos autos, bem como aos danos materiais consistentes de: R\$100,00 para a Padaria "JDS"; R\$10,00 para a vítima Mary Correia dos Santos Oliveira; R\$; R\$445,00 para o Posto CSM Com. Derivados de Petróleo (Posto Metropolitano) e R\$150,00 para o estabelecimento Davis Italy Posto de Combustíveis, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sobre o valor de indenização por dano moral incidirá correção monetária, segundo Tabela Prática do E.TJSP, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Sobre o valor do dano material incidirá correção monetária, segundo Tabela Prática do E.TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Disposições finais:

Na hipótese, a prática de crime com grave ameaça à pessoa, mediante emprego de arma

de fogo, bem como furto qualificado mediante fraude, exige acautelar o meio social contra futuras ações, além de se garantir o cumprimento da pena aplicada. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado. Expeça-se guia de execução provisória. Comunique-se ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNPM).

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo. Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA